

1500899-53.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/04/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500899-53.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500899-53.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223838/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 19680605 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 4679/21/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2223838 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANÇOIS IZZAT BITTER RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado FRANÇOIS IZZAT BITTER RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 13h, na Avenida Rodrigues Alves, quadra 35, na cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, cerca de 18 metros de cabos quadriplex (QX) de 35mm, descrito e avaliado em R\$ 190,08, pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz, mediante escalada.

Boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão/avaliação/entrega

(fls. 12), relatório policial final (fls. 81/84).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise formal (fls. 63/66), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 88/89, foi recebida a denúncia e determinada a citação da acusado.

O réu foi citado (fls. 109), sendo ofertada resposta à acusação (fls. 115).

Na decisão de fls. 120/121, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 140/143, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com a imposição de cautelares. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 159/162, pugnando, em suma, pela procedência parcial da ação penal, com a condenação do acusado pelo delito de furto simples, com a valoração dos maus antecedentes, personalidade transviada; reconhecendo-se ainda, a reincidência, a agravante do "estado pandêmico" e a atenuante da confissão, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 165/168 pleiteou pela absolvição por ausência de provas ou, em caráter subsidiário, pelo afastamento da qualificadora, no sentido, nos moldes do requerimento ministerial.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão/avaliação/entrega (fls. 12), relatório policial final (fls. 81/84).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O representante da empresa-vítima Cleber Augusto Soares Zanata, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que foi acionado pela polícia acerca do furto dos cabos. Afirmou que foi até a CPFL e notou que, realmente, alguns cabos haviam sido retirados. Informou que os cabos encontrados na posse do acusado eram idênticos àqueles da companhia. Esclareceu que o acusado teria sido detido na Avenida Rodrigues Alves, próximo ao Sesi. Mencionou que apesar do poste estar desligado, ele ainda tinha funcionalidade.

Os policiais civis Renan Fernandes Octaviani e José Antônio Branco, na fase judicial (mídia SAJ), disseram, em síntese, que estavam passando pela Avenida Rodrigues Alves, próximo ao Horto florestal, quando viram o acusado carregando os fios em direção a um matagal. Afirmaram que ele foi abordado, quando contou que havia encontrado os fios na rua. Informaram que, em seguida, foram, com o acusado, até o local onde ele teria encontrado a fiação. Esclareceram que notaram que os cabos haviam acabado de serem cortados. Mencionaram que o representante da CPFL confirmou que, naquele local, os cabos realmente teriam sido retirados, e que tais cabos seriam os mesmos apreendidos na posse do réu, em razão de seu diâmetro e tamanho.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado François Izzat Bitter Rodrigues, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou o delito. Disse, em resumo, que, realmente, estava carregando os fios quando foi abordado pela polícia. Afirmou que os fios estavam abandonados na rua. Negou, entretanto, que tenha cortado os fios do poste, para o que, seria preciso ferramentas apropriadas, como escada e luvas, caso contrário, tomaria choque, pois são fios de mil volts. Informou que iria vender os cabos devido ao valor deles.

Segundo a prova colhida, o acusado foi surpreendido por policiais civis, carregando os fios elétricos em direção a um matagal.

Com a abordagem, ele delineou que havia encontrado os fios em um local próximo. O representante da vítima reconheceu os objetos, especialmente pelo tamanho e diâmetro.

Sob outro vértice, a qualificadora da escalada, nos moldes requeridos pelas partes, deve ser afastada.

Com efeito, não há prova segura (diga-se exame pericial), de que a conduta qualificada esteja caracterizada.

Ademais, a alegação do acusado de que os fios estavam abandonados, bem como, que seriam necessárias ferramentas adequadas para cortá-los (em razão da voltagem), jamais foi infirmada, sendo que, no aspecto, a confissão deve ser vista como indissociável (indivisível).

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedente criminal, qual seja, o feito nº 467/03 (fls. 30/50), cuja pena foi cumprida em 18/12/2014.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Sendo a vítima pessoa jurídica não poderia ter comportamento ativo relevante.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, atingindo, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente

à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Depois, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há três feitos que representam reincidência.

São os de nº 311/03, cuja pena foi cumprida em 14/07/2017, 1679/01, cuja reprimenda foi sanada em 26/09/2017 e 0000600-58.2018 sem notícias acerca do cumprimento ou extinção.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/3, perfazendo 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) diárias.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado, ante os maus antecedentes e as reincidências, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES ATESTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE. AMBAS PREPONDERANTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é

possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interdita na via estreita do habeas corpus.

III ? Exasperação da pena-base. Ausência de critério matemático. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.

IV ? Pleito de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ilegalidade verificada. O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Além disso, convém anotar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, realizado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes.

V - Regime inicial fechado mantido. Reincidência e maus antecedentes. Elementos que justificam o agravamento do modo de resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ? c?, § 3º, e art. 59 do Código Penal.

VI - Pedido de detração - art. 387, § 2º, do Código Penal.

Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, 5ª Turma, HC 640950 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 20/04/2021)

As reincidências impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e §3º do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu FRANÇOIS IZZAT BITTER RODRIGUES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 "caput" do Código Penal.

O acusado permaneceu solto durante o feito, e assim deve continuar, pois não vislumbro os pressupostos, fundamentos e requisitos da preventiva, especialmente a contemporaneidade.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 03 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA